

Referencia del Documento:

Diario Oficial/Normas Generales/Año 2004/DO 28/10/2004 RES 70 2004 GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO BÍO

Gobierno Regional del Bío Bío
PROMULGA "MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE
NACIMIENTO", PROVINCIA DE BÍO BÍO
(Resolución)

Núm. 70.- Concepción, 21 de julio de 2004.- Vistos:

a) Resolución exenta N° 37, de fecha 18 de febrero de 2004, de la Comisión Regional del Medio Ambiente, mediante la cual se califica favorablemente la modificación, antes mencionada, y que no requiere ninguno de los permisos ambientales sectoriales indicados en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

b) Certificado N° 7/04, de fecha 19 de febrero del presente año, del Secretario Municipal, mediante el cual se acredita que en sesión ordinaria efectuada el 17 de febrero de 2004 el Concejo Municipal aprobó Ratificar las respuestas técnicas contenidas en el informe respectivo.

c) Ords. N°s 110 y 111, ambos de fecha 24 de febrero del presente año, del Sr. Alcalde de la comuna de Nacimiento, mediante los cuales se dan respuestas al Presidente del Comité de Viviendas San Gabriel y a don Arístides Cicci Lombardo en cuanto a las observaciones planteadas.

d) Ord. N° 168/2004, de fecha 23 de marzo de 2004, del Sr. Alcalde comuna de Nacimiento, dirigido al Sr. S.R.M. de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se acompañan la Ordenanza Local Texto Refundido, Memoria Explicativa y Plano Modificación Plan Regulador Comunal de Nacimiento.

e) Ord. N° 579, de fecha 29 de marzo de 2004, del S.R.M. de Vivienda y Urbanismo, dirigido al señor Alcalde de la I. Municipalidad de Nacimiento, mediante el cual se solicita completar los antecedentes de la modificación solicitada.

f) Certificado de fecha 31 de marzo de 2004, del Secretario Municipal (S) de la I. Municipalidad de Nacimiento, mediante el cual se acredita que se efectuaron las dos publicaciones en el diario "La Tribuna", de Los Angeles, los días 19 y 22 de diciembre de 2003, habiendo ingresado observaciones al proyecto en cuestión por don Arístides Cicci Lombardo y el Comité de Vivienda San Gabriel de la mencionada comuna.

g) Certificado N° 25/04, de fecha 31 de marzo del año 2004, de la señora Secretario Municipal (S), acreditándose que en Sesión Ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2003, el Concejo acordó iniciar el trámite para lograr la aprobación del Plan Regulador ante la S.R.M. de Vivienda y Urbanismo. Y la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental ante la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

h) Oficio N° 247/2004, de fecha 22 de abril del año 2004, del señor Alcalde comuna de Nacimiento, dirigido al señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo VIII Región del Bío Bío, mediante el cual se solicita dicha aprobación.

i) Informe Técnico de fecha 27 de abril de 2004 del señor Jefe D.D.U. e I. de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío Bío, mediante el cual se informa favorablemente la Modificación del Plan Regulador Comunal de Nacimiento, graficado en el Plano MPRC-01-A. que se acompañan al presente Informe Técnico.

j) Ord. N° 808, de fecha 4 de mayo del año 2004, del señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda Urbanismo Región del Bío Bío, mediante el cual se remiten los antecedentes sobre la "Modificación del Plan Comunal de Nacimiento", solicitando su aprobación por el Consejo de Gobierno Regional;

k) Certificado N° 1589o12, de fecha 24 de junio de 2004, de la Secretaría Ejecutiva y Ministro de Fe del Consejo de Gobierno de la Región del Bío Bío, mediante el cual se acredita que en Sesión Ordinaria N° 12, de fecha 23 de junio del presente año, se aprobó consta que el Consejo de Gobierno de la Región del Bío Bío aprobó por unanimidad de los presentes en la sala respectiva la proposición de "Modificación Plan Regulador Comunal de Nacimiento".

l) Ord. N° 1.346, de fecha 17 de julio de 2004, del señor Intendente Regional del Bío Bío a los señores Consejeros Regionales, solicitándose su aprobación, previo estudio y análisis de los antecedentes técnicos que se acompañan.

j) Lo dispuesto en el artículo 43 inciso 1° del DFL N° 458 (V. y U.), de 1976, Ley General de Urbanismo y Construcciones, en los artículos 2.1.7 y 2.1.13 del D.S. N° 47 (V. y U.), de 1992, que contiene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; lo previsto en los artículos 20 letra f), 24 letra o) y artículo 36 letra c) de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo dispuesto en la resolución N° 520, de 1996, de la Contraloría General de la República.

Resuelvo:

1. Apruébase la "Modificación del Plan Regulador Comunal de Nacimiento", aprobado por D.S. N° 116, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 23 de julio de 1985, publicado en el Diario Oficial de 23 de agosto de 1985, en el sentido de modificar el límite urbano en cuatro sectores, incorporar zonificación, usos de suelo y normas urbanísticas en cada uno ellos y agregar vialidad estructurante, de conformidad a lo graficado en el plano MPRC-01-A, denominado "Modificación Plan Regulador Comunal de Nacimiento", confeccionado a escala 1:5.000 por la I. Municipalidad de Nacimiento.

2. Modifícase asimismo la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de Nacimiento en la siguiente forma:

a) Sustitúyase en el artículo 1° del Capítulo I Disposiciones Generales la expresión "graficados por el Plano PRC - 01", por la expresión "graficados en el Plano MPRC - 01 - A".

b) Sustitúyase en el artículo 2° del Capítulo I Disposiciones Generales la expresión "definida por la línea poligonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y 1", por la expresión "definida por la línea poligonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 1".

c) Sustitúyase en el artículo 5° del Capítulo I Disposiciones Generales la expresión "previsto en los artículos 20° al 26° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.", por la expresión "previsto en los artículos 20° al 25° de

la Ley General de Urbanismo y Construcciones.".

d) Sustitúyase la descripción del Límite Urbano del artículo 6° del Capítulo II Descripción del Area Territorial, por la línea poligonal compuesta por los puntos y tramos que se describen a continuación:

Punto	Definición del Punto	Tramo	Definición del Tramo
1	Intersección de paralela trazada a 550 m. al Sur Poniente del eje del camino a Concepción, con eje del estero Potrerillos.		
2	Intersección del eje del estero Potrerillos con ribera Sur del río Taboleo.	1-2	Eje del estero Potrerillos.
3	Intersección de la ribera Sur del río Taboleo con paralela trazada a 200 m. al Nor Oriente del eje de camino a la Medialuna.	2-3	Ribera Sur del río Taboleo.
4	Intersección de paralela trazada a 200 m. al Nor Oriente del eje del camino a la Medialuna con paralela trazada a 250 m. al Norte del eje de la calle Villa Alegre.	3-4	Paralela trazada a 200 m. al Nor Oriente de eje camino a la Medialuna.
5	Intersección de paralela trazada m. al Norte del eje de la calle Villa Alegre con eje del camino vecinal.	4-5	Paralela trazada a 250 m. al Norte del eje de la calle Villa Alegre.
6	Intersección de la perpendicular levantada hacia el Nor Oriente del eje del camino vecinal a 300 m. del cruce con Villa Alegre, con ribera Sur Poniente del río Bío-Bío.	5-6	Perpendicular levantada hacia el Nor Oriente del eje de camino vecinal a 300 m. del cruce con calle Villa Alegre.
7	Intersección de la ribera Poniente del río Vergara con prolongación hacia el Poniente del eje de calle sin nombre.	6-7	Ribera Sur del río Bío-Bío y Poniente del río Vergara.
8	Intersección de la prolongación hacia el Oriente del eje de calle sin nombre con paralela trazada a 680 m. al Oriente del eje de calle O'Higgins.	7-8	Eje de la calle sin nombre y sus prolongaciones hacia el Oriente y Poniente.
9	Intersección de paralela trazada a 1.250 m. al Oriente del eje de calle O'Higgins con paralela trazada a 610 m. al Nor Oriente del eje camino a Los Angeles.	8-9	Canal de regadío.
10	Intersección de paralela trazada a 400 m. al Nor Oriente del eje camino a Los Angeles con	9 -10	Camino vecinal.

	camino Vecinal.		
11	Intersección de camino vecinal con eje de Avenida Estación.	10 -11	Camino vecinal.
12	Intersección de paralela trazada a 1.900 m. al sur de camino vecinal con línea oficial poniente de camino a Los Angeles.	11 - 12	Línea oficial poniente de camino a Los Angeles.
13	Intersección de paralela trazada a 1.700 m al Oriente de ribera oriente de río Vergara, con paralela trazada a 1.000 m. al Sur Poniente del eje del camino a Los Angeles.	12 - 13	Línea recta que une los puntos 12 y 13.
14	Intersección de paralela trazada a 1.500 m. al Sur del eje de Avenida Hemmelmann con Ribera oriente del río Vergara.	13 - 14	Paralela trazada a 1.500 m. al Sur del eje de Avenida Hemmelmann.
15	Intersección de ribera Oriente de río Vergara con prolongación hacia el Oriente del eje de callejón sin nombre.	14 - 15	Ribera Oriente de río Vergara.
16	Intersección de paralela trazada a 1.750 m. al Poniente de ribera oriente de río Vergara con paralela trazada a 850 m. al Sur Poniente del eje de Avenida Hemmelmann.	15 - 16	Eje y prolongación Oriente y Poniente de callejón sin nombre, entre los puntos 15 y 16.
		16 - 1	Línea recta que une los puntos 16 y 1.

e) Agréguese en el Párrafo 1º Zonificación, artículo 7º del Capítulo III, Zonificación, Usos de Suelo y Condiciones de Subdivisión, Edificación y Urbanización, las siguientes zonas del Area Urbana Consolidada: Z - 6, Z - 7 y Z - 8.

f) Agréguese las siguientes zonas, en el Párrafo 2º Usos de Suelo y Condiciones de Subdivisión, Edificación y Urbanización, del artículo 8º del Capítulo III Zonificación, Usos de Suelo y Condiciones de Subdivisión, Edificación y Urbanización:

ZONA Z - 6:

a) Usos Permitidos: Residencial, equipamiento, área verde y espacio público

b) Usos Prohibidos: Todos los usos no mencionados anteriormente.

c) Condiciones de subdivisión y edificación:

c - 1) Superficie predial mínima : 400 m².

c - 2) Coeficiente máximo de ocupación de suelo : 0,5

c - 3) Sistemas de agrupamiento : Aislado.

c - 4) Altura máxima de edificación : Rasante y distanciamiento de acuerdo al Art. 2.6.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ZONA Z - 7:

a) Usos Permitidos: Equipamiento de deporte, seguridad y servicios; actividades productivas de taller, acopio y bodegaje inofensivo; áreas verdes y espacios públicos.

b) Usos Prohibidos: Todos los mencionados anteriormente y el residencial expresamente

c) Condiciones de subdivisión y edificación:

c - 1) Superficie predial mínima : 2.500 m².

c - 2) Coeficiente máximo de ocupación de suelo : 0,3

c - 3) Sistemas de agrupamiento : Aislado.

c - 4) Altura máxima de edificación : Rasante y distanciamiento de acuerdo al Art. 2.6.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

ZONA Z - 8:

a) Usos Permitidos: Area verde, espacio público, actividades productivas de taller, industria y bodegaje inofensivo, molesto y peligroso.

b) Usos Prohibidos: Todos los mencionados anteriormente y el residencial expresamente

c) Condiciones de subdivisión y edificación:

c - 1) Superficie predial mínima : 2.500 m².

c - 2) Coeficiente máximo de : 0,5
ocupación de suelo

c - 3) Sistemas de agrupamiento : Aislado.

c - 4) Altura máxima de : Rasante y distanciamiento de acuerdo al Art. 2.6.3. de la Ordenanza
edificación General de Urbanismo y Construcciones.

g) Sustitúyase el segundo inciso del artículo 13° del Capítulo IV Condiciones Generales de Aplicación Común para todas las zonas, por el siguiente: "Se exceptúan de este precepto general los terrenos ubicados en las Zonas Z - 3 , Z - 7 y Z - 8 que se destinen a uso industria, bodega y acopio, en los cuales se deberá observar antejardín mínimo de 5 m. frente a vías estructurantes y a 3 m. frente a otras vías".

h) Sustitúyase el artículo 18° del Capítulo V Vialidad, por el siguiente: "Artículo 18°.- Las avenidas, calles, pasajes y en general todas las vías públicas del Plan Regulador Comunal de Nacimiento son las actualmente existentes y conservarán su ancho entre líneas oficiales, a excepción de aquellas que conforman la red vial estructurante propuesta, que se indican en el artículo 20° de esta ordenanza".

i) Sustitúyase el artículo 19° del Capítulo V Vialidad, por el siguiente: "Artículo 19°.- Las avenidas, calles y pasajes, y en general todas las vías públicas del Plan Regulador Comunal de Nacimiento son las actualmente existentes, las que mantienen sus anchos entre líneas oficiales, salvo aquellos casos en que expresamente se determinen ensanches; y las propuestas que constituyen prolongaciones o apertura de nuevas vías".

j) Agréguese la siguiente Vialidad Proyectada en el Cuadro del Artículo 20° del Capítulo V Vialidad:

Nombre de la Vía	Tramo	Ancho entre Líneas Oficiales (m)	Clasificación de la Vía
Avenida Sur Poniente	Desde Avda. Hemmelmann hasta Avda. Hemmelmann	15	De Servicio

Avenida J. M. Balmaceda	Desde Avda. Hemmelmann hasta Avda. Sur Poniente	15	De Servicio
Camino a la Suerte	Desde límite urbano hasta El Palqui	15	De Servicio
Estadio	Desde Avda. Hemmelmann hasta camino a la Suerte	15	De Servicio
Avenida Costanera	Desde Avda. Estación hasta límite urbano.	15	De Servicio
San Gabriel 1	Desde Avda. Estación hasta camino vecinal.	12	Local
San Gabriel 2	Desde Avda. Costanera hasta camino vecinal.	12	Local
Avenida Central	Desde San Gabriel 1 hasta límite urbano.	12	Local
Camino Vecinal (San Gabriel)	Desde Avda. Estación hasta camino vecinal.	15-12	Local
Avda. Los Carrera	Desde Avda. Hemmelmann hasta camino vecinal.	15	De Servicio
Camino Vecinal (El Huigán)	Avda. Los Carrera hasta límite urbano.	12	Local

3. Los interesados podrán consultar y/o adquirir los antecedentes que conforman la presente modificación en la Dirección de Obras Municipales de Nacimiento.

4. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la República de Chile y archívese el plano MPRC-01-A "Modificación Plan Regulador Comunal de Nacimiento" en el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- Jaime Tohá González, Intendente Región del Bío Bío.